



جامعة البصرة
كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
قسم الأنظمة الطبية الذكية

إجابة الأسئلة الخاصة بمادة الديموقراطية وحقوق الانسان

تقديم الطالبة:
زينب توفيق جبار عطية

أستاذ المادة : م.م. سجاد صباح الحجامي

المحاضرة الأولى:

1/ اين ظهرت حدود الملكية الشخصية

الجواب/

ظهرت حدود الملكية الشخصية لأول مرة في التاريخ في بلاد سومر (حضارات العراق القديمة)، حيث تم تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بشكل واضح.

2/ ما هي أبرز إصلاحات العاهل السومري أوركاغينا؟

تضمنت إصلاحات أوركاغينا :

1/ منع استغلال الفقراء من قبل الأغنياء والكهنة والمرابين

2/ رفع المظالم عن الفقراء، حيث ورد في وثيقته:

"بيت الفقير قد صار بجوار بيت الغني"

3/ منح الحرية التامة لسكان سلالته

3/ متى ظهرت كلمة الحرية لأول مرة في التاريخ البشري؟

ظهرت كلمة "الحرية" لأول مرة في التاريخ البشري في وثيقة إصلاحات أوركاغينا، التي تنتمي إلى حضارات العراق القديمة

4/ ماذا عالجت شريعة حمورابي؟

عالجت شريعة حمورابي العديد من جوانب الحياة، ومنها :

1. القضاء والشهود

2. السرقة والنهب

3. شؤون الزراعة والجيش

4. العقوبات والغرامات. ومسائل الزواج والطلاق والإرث

الأسئلة الخاصة بمادة الحقوق 2025

5/ ما الذي ذكره أوركاجينا في وثيقته وفحواه؟

ورد في وثيقة أوركاجينا:

"بيت الفقير قد صار بجوار بيت الغني".

وفحوى الوثيقة تتعلق برفع المظالم ومنح الحرية لسكان سلالته

6/ ما الذي تضمنته قوانين أورنمو؟

تضمنت قوانين أورنمو (31 مادة) علاجاً للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، واعتمدت على فرض الغرامات بدلاً من العقوبات البدنية

المحاضرة الثانية :

1/ إلى ماذا أكدت الديانة المسيحية لحفظ كرامة الإنسان؟

*أكدت الديانة المسيحية على

*كرامة الإنسان التي تستحق الاحترام والتقدير

*أن السلطة المطلقة لا يمارسها إلا الله

*وضع حد فاصل بين الأمور الدينية والأمر الدنيوية

*تنظيم المجتمع الإنساني على أسس واضحة وسليمة

*الدعوة إلى المحبة والتسامح والسلام بين البشر

*معارضة عقوبة الإعدام

2/ ما هي المهمة التي منحها الإسلام للإنسان (حق الحياة)؟ وضح ذلك مع ذكر

مثال من القرآن الكريم ؟

الإسلام منح الإنسان حق الحياة، واعتبره حقاً مقدساً لا يجوز الاعتداء عليه

قال الله تعالى:

"مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"

3/ ما الذي اعتبره الفقيه برغسون عن فكرة الأخاء العام في المسيحية؟

اعتبر الفقيه برغسون أن فكرة الأخاء العام في المسيحية تهدف إلى تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية

لكن في القرون الوسطى، لم تُطبق هذه المبادئ، حيث عاش الفقراء تحت الاضطهاد والاستغلال من الأغنياء، مما يتناقض مع رسالة المسيح

4/ وضح بالتفصيل المساواة بين المرأة والرجل في الإسلام مع ذكر مثال من القرآن الكريم؟

الإسلام أكد على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات مثل:
*الذمة المالية المستقلة

*حق التملك والتعليم والعمل

قال الله تعالى

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا"

المحاضرة الثالثة :

ما هي مصادر حقوق الإنسان؟

1/ المصادر الدولية وتشمل :

*الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

*العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان

2/ المصادر الوطنية وتشمل :

*الدساتير

*التشريعات الداخلية

2/ إلى ماذا تشير ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

تشير الديباجة إلى

1/ حقوق الإنسان والحريات الأساسية كأساس للحرية والعدالة والسلام

2/ ان جميع البشر يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق

3/ أن على البشر أن يتعاملوا بروح الإخاء

الأسئلة الخاصة بمادة الحقوق 2025

ما هي أسباب عدم تمتع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصفة الالتزام الدولي؟

أسباب عدم الالتزام الدولي

- 1- الإعلان ليس معاهدة ملزمة قانونياً للدول
- 2- صياغته جاءت بشكل عام وغير محدد
- 3- غياب الإلزام القانوني للدول إلا عند التوقيع على اتفاقيات مرتبطة به

4/ على ماذا أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الأولى منه؟

نصت المادة الأولى على:

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وُهبوا عقلاً " وضميراً، وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء

الأسئلة الخاصة بمادة الحقوق 2025

5/ ما هي الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

الحقوق المدنية والسياسية:

*المساواة أمام القانون

الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي

الحق في محاكمة عادلة

حرية الفكر والرأي والدين

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

الحق في العمل بأجر عادل

الحق في التعليم

الحق في مستوى معيشي ملائم

6/ إلى ماذا يسعى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولماذا يُعاب عليه؟

1- تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية

2- ضمان المساواة بين الرجال والنساء في ممارسة الحقوق

الانتقادات

يُعاب عليه أنه لم يحدد بعض الحقوق كحقوق قانونية واضحة، مثل بعض حقوق المدنيين

الأسئلة الخاصة بمادة الحقوق 2025

7/ اذكر أهم ما ركزت عليه ديباجة ونص المادة 53 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟

- 1- ديباجة العهد والمادة 53 ركزت على
- 2- حق الشعوب في تقرير مصيرها
- 3- التعاون الدولي لضمان ممارسة الحقوق
- 4- المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق
- 5- حرية التنقل واختيار الإقامة
- 6- تحريم عقوبة الإعدام على الأشخاص دون سن 18 أو الحوامل

8/ وضح بشكل مختصر الفرق بين ميثاق عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة

ميثاق عصبة الأمم:

لم يتضمن أي إشارات واضحة لاحترام حقوق الإنسان

ميثاق الأمم المتحدة:

أقر بمبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ووضعها ضمن أهدافه الأساسية

الأسئلة الخاصة بمادة الحقوق 2025

اذكر أهم ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟

أهم الحقوق:

- 1- الحق في العمل بشروط عادلة
- 2- حق تكوين النقابات والانضمام إليها
- 3- ضمان الحماية الاجتماعية

10/ إلى ماذا يسعى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟ ولماذا يُعاب عليه؟

يسعى العهد إلى:

- 1- تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية
 - 2- ضمان حرية التعبير، والتنقل، والحق في المشاركة السياسية
 - 3- حماية الأفراد من التمييز وضمان المساواة بين الرجال والنساء
- لماذا يُعاب عليه؟

يُعاب عليه أنه لم يُحدد بعض الحقوق كحقوق قانونية واضحة، واعتمد صياغة عامة، ما جعله يفتقر إلى إلزامية تطبيق بعض الحقوق

ماذا هدفت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الاتفاقيتين الدوليتين؟

هدفت الجمعية العامة من اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى:

- 1- تحرير الشعوب من الاستعمار
- 2- تحريم الاسترقاق والتمييز العنصري
- 3- تعزيز الحريات العامة وحمايتها من اضطهاد الحكومات
- 4- توفير حماية خاصة لبعض الفئات مثل الأطفال، والنساء، وكبار السن

المحاضرة الرابعة

1/ إلى ماذا يستند القضاء في بحث دستورية القوانين؟

يستند القضاء في بحث دستورية القوانين إلى مبدأ مشروعية تصرفات الدولة، أي أن جميع تصرفات الدولة يجب أن تكون متوافقة مع الدستور. وأي قانون يخالف أحكام الدستور يُعتبر غير دستوري، ويجب على القضاء الامتناع عن تطبيقه

2/ كيف يعلو سمو القواعد الدستورية على غيرها من القوانين؟

تمتاز القواعد الدستورية بسموها على جميع التشريعات الأخرى، سواء كانت مكتوبة أو عرفية
أي قانون يصدر عن السلطة التشريعية أو التنفيذية يجب أن لا يخالف الدستور
هذا السمو يمنح النصوص الدستورية طابع القدسية والاحترام من قبل جميع السلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية)

الأسئلة الخاصة بمادة الحقوق 2025

3/ وضح بشكل مختصر دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان؟

للجمعية العامة دور كبير في حماية حقوق الإنسان من خلال:

- 1- مناقشة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التوصيات
- 2- إعداد الدراسات والبحوث لتعزيز الحقوق
- 3- دعم التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتحقيق حقوق الإنسان

4/ عرّف الدستور وبماذا تمتاز القواعد الدستورية؟

تعريف الدستور: هو مجموعة القواعد التي تحدد مصدر السلطة وتنظم ممارستها وانتقالها، وكذلك علاقة الدولة بالأفراد وحقوقهم امتيازات القواعد الدستورية:

- 1- تملو جميع القواعد القانونية الأخرى
- 2- تقيد جميع السلطات في الدولة، سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية

5/ وضح بشكل مختصر الضمانات القضائية لحقوق الإنسان؟

الضمانات القضائية

القضاء هو الحارس الأساسي لاحترام القواعد القانونية والدستورية للقضاء سلطة مراقبة دستورية القوانين ومشروعية اللوائح يمنع تطبيق أي قانون يخالف الدستور

6/ بين أهم ما ركز عليه ميثاق الأمم المتحدة

ركز ميثاق الأمم المتحدة على:

- 1- تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع
- 2- تشجيع التعاون الدولي بلا تمييز بسبب العنصر، الجنس، اللغة، أو الدين
- 3- احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها

7/ ماذا يتضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان وماذا يُعاب عليه؟

ما يتضمنه الميثاق العربي:

- 1- وجوب التمتع بالحقوق والحريات دون تمييز
- 2- حق الإنسان في الحياة، الحرية، والسلامة الشخصية
- 3- محاكمة أو تجريم أي شخص دون نص قانوني

الانتقادات

- 4- الميثاق يفتقر إلى الإشارة الواضحة والصريحة لبعض الحقوق الأساسية
- 5- تحفظت عليه 7 دول عربية
- 6- لم يصل إلى مستوى الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان

8/ بين ما أشار إليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟

أشار الميثاق إلى

- *المساواة بين الناس في الحقوق والحريات دون تمييز
- *حق الإنسان في الحياة والحرية
- *ضمان محاكمة عادلة ومنع إصدار عقوبات دون نص قانوني

المحاضرة الخامسة :

1/ هل يحصل الفرد على حريته بارتباطه أم يفقدها لصالح التنظيم الحزبي؟
الإجابة

ارتباط الفرد بالحزب السياسي يمكن أن يفقده جزءًا من حريته لصالح التنظيم الحزبي، حيث يصبح مُلزمًا باتباع تعليمات الحزب وتوجيهاته لضمان الحصول على الفرص التي يُقدمها الحزب لأعضائه. وفي الوقت نفسه، قد يمنحه ارتباطه بالحزب فرصة التعبير عن آرائه والمشاركة في الحياة العامة، لكنه يبقى مقيدًا بإطار العمل الجماعي والتوجهات الحزبية

2/ عرف الحزب السياسي وبين كيف نشأت ظاهرة الأحزاب؟

التعريف

الحزب السياسي هو مجموعة من الأفراد تجمعهم فكرة مشتركة، ويعملون بشكل جماعي بهدف الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها

نشأة الأحزاب

نشأت ظاهرة الأحزاب السياسية في العالم الغربي وارتبطت بقيام الانتخابات. وظهرت هذه التشكيلات بعد النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث بدأت كوسيلة لتنظيم الرأي العام وتعبئته للمشاركة في إدارة الشؤون العامة

3/ عرف العولمة وبيّن أسباب ظهورها؟

التعريف

العولمة هي ظاهرة تعبر عن التكامل العالمي على المستوى السياسي، الاقتصادي، الثقافي، والتقني، حيث أصبحت الحدود بين الدول أقل تأثيراً نتيجة للترابط المتزايد

أسباب ظهورها

أسباب ظهور العولمة تعود إلى تأسيس المؤسسات الاقتصادية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتطور التجارة الدولية من خلال اتفاقيات عالمية، وتحول الاقتصاديات الموجهة إلى اقتصاديات حرة ذات طابع رأسمالي

4/ ماذا شهدت تجليات العولمة؟

الإجابة

شهدت تجليات العولمة تحول العديد من الأنظمة غير الديمقراطية إلى أنظمة ديمقراطية، مع تعزيز احترام حقوق الإنسان. كما أدت إلى بروز فكرة السوق الحرة وفتح الأسواق العالمية للسلع والخدمات، إضافة إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية كبرى على المستوى الدولي